



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Langsa Kota, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**, dalam hal ini Pemohon / Terbanding memberi kuasa kepada saudara sepupunya yang bernama T.Zulkifli, SH bin T.A Gani beralamat di dusun Meurandeh Gampong meunasah Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Maret 2012 yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal tersebut dibawah Nomor : 35/P/SK/2012/MS-Lsm.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 46 / Pdt.G / 2012 / MS-

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lsm tanggal 15 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar

1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk memberikan kepada Termohon (PEMBANDING) berupa nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,-(delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Termohon / Pembanding pada

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 46 / Pdt.G / 2012 / MS-Lsm tanggal 15 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Pebruari 2013 ;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 64/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 27 Pebruari 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas dasar Penetapan Majelis Hakim (PMH) dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memutus perkara Cerai Talak Registret Nomor : 46 / Pdt.G / 2012 / MS-Lsm. Bahwa sewaktu putusan di ucapkan pada tanggal 15 Januari 2013, pihak Pemohon (kuasanya) hadir sedangkan Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Relas Pemberitahuan Isi Putusan telah disampaikan oleh Juru Sita melalui Keuchik Gampong Alue Lim karena Termohon tidak di jumpai (vide Pasal 190 jo 718 R.Bg). Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013, Termohon mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 46/Pdt.G/ 2012 / MS-Lsm tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan banding oleh Termohon/Pembanding adalah pada hari yang ke 34 (tiga puluh empat) sejak hari relas pemberitahuan isi putusan melalui Keuchik / Kepala Desa ;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam relas pemberitahuan isi putusan telah tercantum tenggang waktu untuk mengajukan banding sesuai dengan Pasal 718 R.Bg, maka pemberitahuan tenggang waktu dimaksud harus dianggap semua orang telah memakluminya dan berkewajiban untuk mentaatinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 R.Bg, permohonan banding Pembanding telah melewati tenggang waktu banding, karena itu permohonan banding Pembanding cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Termohon / Pembanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in A.Kadir, SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman** dan **Dra. Hj. Yuniar A.Hanafiah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN.

Drs. H. ABDUL MU'IN A.KADIR, SH

dto

Dra.Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH

Panitera Pengganti,

dto

Drs. AZMI

Perincian Biaya Banding:

1. Materai	Rp. 6,000.
2. Redaksi	Rp. 5,000.
3. Leges	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses	Rp. 134,000.
J u m l a h	Rp. 150,000.
----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----	

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 03 Juni 2013
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H SYAMSIKAR

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)